



יחזה דעת

גליון 211

השיעור מתקיים

בכל יום ראשון בשעה 20:15

בבית המדרש 'חזה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול

רבי דוד יוסף שליט"א

מיום א' י"ב אב תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת עקב

טלטול כדור וצעצועים בשבת (הלכות מוקצה כז)

לעילוי נשמת אמא של מלכות
הרבנית הצדקנית מרת מרגלית יוסף בת זכיה ע"ה
אשת חבר גאון עוזנו
מרן עטרת תפארת ישראל זיע"א
נלב"ע י"ט מנחם אב תשנ"ד ת.נ.צ.ב.ה.

נושאי השיעור: משחק בכדור בשבת | מוקצה מחמת גופו שייחדו בערב שבת לשימוש בשבת | בעל חיים הוא מוקצה מחמת גופו ולא מועיל לייחדו לשימוש | איסור לשחק בכדור בשבת משום ביטול תורה | משחק 'שחמט' בשבת | במשחק בשבת יש משום זילותא דשבת | משחק בכדור לנשים וילדים | טלטול אוכלין עבור קטן ביום הכיפורים | טלטול מצות בערב פסח שחל בשבת | טלטול תרומה בשבת | במשחק 'שחמט' בשבת עלול לבוא לידי עגמת נפש | אם צריך למחות באלו המשחקים בשבת | משחקי כדורגל וכדורסל בשבת | משחק ב'ארגז-חול' בשבת | אם קטן יכול לייחד מוקצה לשימוש בשבת | איסור משחק בחול לח בשבת משום אשוויי גומות | משחק ב'אג'ואים' (גוגואים) בשבת | משחק ב'חמש אבנים' בשבת לגדולים ולקטנים | משחק בחיות מחמד בשבת | טלטול בעלי חיים במקום צער בעלי חיים

ד. בירור דעת מרן זיע"א

והנה, פוסקי הדור האחרון דנים הרבה בנושא הזה של כדור בשבת. אאמ"ר מרן זצוק"ל כתב בנושא הזה די בקיצור בחזון עובדיה, והמסקנא שלו שמותר לטלטל כדור בשבת. ואני יסביר את הדברים למה באמת מותר.

באמת, צריכים להבין קודם כל את דברי השיבולי הלקט. שהנה מוקצה מחמת גופו שייחדו מיום שישי להשתמש בו בשבת והוא כבר לא מוקצה. למשל, אם אדם לוקח אבנים, שהם מוקצה מחמת גופו, וביום שישי מחליט שרוצה להשתמש בהם בשבת לאיזה דבר מסוים, לשבת עליהם וכיו"ב. או למשל, אם לוקח ענפים של עץ, הוא קוטף אותם ביום שישי ורוצה להשתמש בהם בשבת כמניפה, או לגרש את הזבובים, הרי שהם אינם מוקצה. וכן הלאה.

אכן יש כמובן הרבה כללים כיצד מייחדים מוקצה מערב שבת, זה דבר מאד מסובך ולא פשוט, יש דברים שמספיק מחשבה, יש דברים שצריך מעשה, יש דברים שצריך מעשה חשוב דוקא. אבל אין דבר כזה מוקצה מחמת גופו שאי אפשר לייחדו מיום שישי לשימוש בשבת, זה מפקיע ממנו שם מוקצה. אך יש יוצא מן הכלל, שיש דבר שגם כאשר מייחדים אותו לא ניתן להשתמש בו, כגון בעלי חיים. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. חז"ל קבעו שאין משתמשים בבעלי חיים. ואם אחד ייקח כלב חי וירם אותו ביום שישי ויאמר שמייחדו מיום שישי לשימוש בשבת, זה לא יעזור, הכלב יישאר מוקצה. כיון שהם אסורים בשימוש בשבת ממילא הם יישארו מוקצה.

ה. בירור שיטת השיבולי הלקט

לפי זה לכאורה צריך להבין את השיבולי הלקט, מה נשתנה הכדור מכל שאר מוקצה מחמת גופו, בוודאי אם נאמר שאינו כלי. ועוד יש לשאול, מפני מה הוא מחלק בין הכדור שלנו לבין הכדור שהגמרא אומרת בפירוש שנחשב לכלי, איך הוא יסביר את דברי הגמרא שכדור נחשב לכלי.

לכן אני חושב, שחייבים להסביר את דברי השיבולי הלקט, שאינו מתכוון לכדורים שבזמנינו. וכל מי שיתבונן בלשונו יראה שהוא כותב שהכדור הוא מאוס ומטונף בעפר וטיט. כלומר השיבולי הלקט

א. כדור אינו נחשב לכלי

מרן הבית יוסף (סימן שח) מביא בשם השיבולי הלקט (סימן קכא) שכותב בשם אחיו רבי יהודה, שאסור לטלטל כדור בשבת. כאשר בתחילה הוא מביא את הגמרא במסכת סנהדרין (פסח) שלעניין טומאה כדור נחשב לכלי. הכלל הוא, שכל דבר שמקבל טומאה הוא צריך להיות כלי, ואם הוא לא כלי הוא לא מקבל טומאה. לכאורה אותו הדבר אנחנו צריכים לומר לגבי כדור בשבת.

והנה, ידוע הוא שכל דבר שהוא כלי, כשאסור להשתמש בו בשבת הוא נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור, שיש היתר לטלטל אותו רק לצורך גופו או מקומו. ו'צורך גופו' היינו שימוש בגופו. ו'צורך מקומו' היינו שימוש במקומו. ועל זה בא השיבולי הלקט בשם אחיו רבי יהודה ואומר, שהכדורים של זמנינו אינם נחשבים לכלי, ומשכן הם מוקצה. ויוצא מלשונו שהוא מוקצה מחמת גופו. ואין שום היתר לטלטלם כלל.

ומוסיף שם עוד, שיש נוסחא בשיבולי הלקט, שגם מחשבת התינוק - הילד הקטן - לשחק בו מערב שבת אינה מועילה. וכותב עוד, שהכדור זה דבר מאוס ומטונף ולכן אסור בטיטול.

ב. על מה חרבה 'טור שמעון'

מרן הבית יוסף שם מביא גם את התוספות במסכת ביצה (יב. ד"ה הכי גרסינן) שכותבים, שמותר לטלטל כדור ולשחק בו ביום טוב. ומביא גם שבתלמוד ירושלמי (פסח כתיבא דתעניות ה"ה) כתוב, שהיתה עיר גדולה בזמן בית שני בשם 'טור שמעון', והעיר הזאת חרבה בגלל שהיו משחקים בה בכדור בשבת.

ג. דעת מרן שאין לשחק בכדור בשבת

להלכה, בשלחן ערוך (סעף קמ) מרן פוסק שאסור לשחק בכדור בשבת ואילו הרמ"א כותב שמותר. ובדרכי משה (נחת יוסף) הרמ"א מסביר את דברי התוספות שהתירו, וכותב, שכל החשש בכדור הוא שמא יבוא לידי מלאכת הוצאה, שישחק בו ברשות היחיד ויצא לרשות הרבים.

לפי זה יוצא, שביום טוב שאין לנו איסור הוצאה, וכל דבר שיש בו צורך מותר להוציא, ממילא אין את החשש הזה. כמובן, שבמקום שאין בו חשש, כגון בתוך חצר פרטית או בתוך הבית, במקום סגור שאין חשש שמא הכדור יצא החוצה, צריך להיות מותר אפילו בשבת.



לידי איסור דאורייתא ממש.

אבל כאשר משחק בכדור ברשות היחיד גמורה, מקום סגור בחצר סגורה, שאין כל חשש שיציאו לרשות הרבים, כאן יש שתי בעיות שמחמתן יש לאסור: א. מצד שזה לא כלי, ואת זה אמרנו שלכאורה הטעם הזה שייך רק בכדור מטונף. במיוחד שבימינו מייצרים מיליונים של כדורים לשם משחק, וזה ודאי נחשב לכלי. וזה לא משנה אם זה כדור גדול או כדור 'פינופנוג'... והשאלה היא האם הכדור ייחשב לכלי שמלאכתו לאיסור, מצד שאסור לשחק בו בשבת משום ביטול תורה ומשום זלזול בכבוד שבת.

י. אם נשים וילדים לפני גיל מצוות יכולות לשחק במשחקים בשבת

לאור הדברים הללו, אין אפשרות להתיר את המשחק בכדור לגדולים, מפני שיש כאן בעיה של זלזול בכבוד שבת, ובעיה של ביטול תורה בשבת, אדם צריך לעסוק בתורה. מאידך גיסא, אי אפשר לאסור על נשים מלשחק בכדור בשבת, אם הם רוצות לשחק. ונשים שרוצות לשחק בשבת במשחקים הללו, כמובן לא לשם ממון, יש להם על מה שיסמוכו. [- כל המשחקים האמורים, 'ש-בש', 'דמקה' וכיו"ב מדובר כמובן שלא משחקים לשם כסף. כיון שאם משחקים לשם כסף יש בזה גם איסור של משחק בקוביא, וכשמשחקים בשבת יש בזה גם איסור של מקח וממכר. כך כותב המהריט"ץ - המהרי"ט צהלון - בתשובה (שם). וכך כותבים כמה מגדולי האחרונים].

אכן לגבי משחק 'שחמט' בשבת יש אריכות גדולה בפוסקים. כתבתי על זה באורך, והבאתי את השיטות לכאן ולכאן, ובפשטות יש לאסור את כל המשחקים הללו בשבת לכל אחד שהגיע לגיל בר מצווה. מאידך גיסא, ילדים קטנים לפני גיל בר-מצווה מותר לשחק במשחקים האלו. [- כדור של משחק שילדים קטנים משחקים בתוך הבית, אם אדם לא מפחד שישברו לו את החלונות או שיעוף ח"ו על נרות שבת וכיו"ב, לילדים אי אפשר לאסור].

וכמו כן אם לילדים קטנים מותר לשחק בכדור, הרי שאין סברא לחלק בין כדור לשאר צעצועים, אלא כל המשחקים והצעצועים של הילדים מותרים להם במשחק, וממילא גם פוקע מהם שם של מוקצה לגמרי.

יא. מוקצה צריך להיות מוקצה לכולם

וזה למעשה כוונת אמרו"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה, הוא קיצר בזה קצת, אבל למעשה זו המסקנא שלו, שלגדולים אסור לשחק מהסיבות האמורות, לא משום מוקצה, אלא משום זלזול בכבוד שבת וביטול תורה. מאידך, כיון שלקטנים מותר לשחק בהם הרי שהגדול יכול לתתם לקטן שישחק בו, ממילא אינו מוקצה. מוקצה צריך להיות מוקצה לכולם.

יב. לתת לקטן אוכל ביום הכיפורים

לכן גם כל דבר שאסור לחלק מהאנשים ולחלקם מותר, אינו נחשב למוקצה. לכן כותב התרומת הדשן (סימן קמ"ז) ועוד הרבה פוסקים, שאדם שרוצה לתת לילד קטן לאכול ביום הכיפורים, מותר לו לטלטל את האוכל. למרות שלו עצמו האוכל אינו ראוי לכולם, וממילא הוא מוקצה. אבל מכיוון שזה ראוי לקטנים, הרי שאינו נחשב למוקצה.

יג. טלטול מצות בערב פסח שחל בשבת

כמו כן הוא הדין לגבי טלטול מצות בערב פסח שחל בשבת. שאם זו מצה שמורה שאדם מקפיד לשמור אותה לליל הסדר, והוא לא יתן אותה לקטנים, הרי שהיא מוקצה מחמת חסרון כיס, וגם יכול להיות שיש בזה דין של מוקצה מחמת שמא יבוא לאכול. יש כמה סיבות להגיד שזה מוקצה. אבל מצות רגילות, שהרי לילד קטן שאינו מבין את המשמעות של מצוות מצה שמותר לתת לו לאכול בערב פסח שחל בשבת, ממילא המצה הרגילה כיון שהיא מותרת לקטנים, אינה נחשבת למוקצה.

יד. טלטול תרומה בשבת

ומצאנו כיצא בזה בבית יוסף בהלכות פסח (סימן תנ"ז) שם הוא מביא בשם כמה ראשונים שמותר לטלטל תרומה בשבת לישראל. דהיינו בזמן שהכהנים היו אוכלים בתרומה, למרות שלישאל אסור לאכול את התרומה הזאת, בכל זאת מותר לטלטלה בשבת. מפני שהיא ראויה לגוי. ומביא הבית יוסף בשם הסמ"ג (ל' לז' ע"ה), ספר התרומה (הלכות חלה סימן פ"ד) ועוד כמה ראשונים שכותבים, שזה אפילו שהוא גר במקום שאין שם כהנים. וממילא בשבת הזאת אינו יכול לעשות עם התרומה מבחינתו שום דבר. אבל עצם הדבר שהיא מותרת לכהנים הרי שמותר לטלטלה בשבת.

עוסק בכדור שכנראה היה עשוי מבר, סמרטוטים וכיו"ב, שהוא היה כל כך מלוכלך ומאוס. ובאמת שגם דבר שאין דרך בני אדם להשתמש בו, שרגילים לזרוק אותו לזבל, רואים בגמרא שאפשר לייחדו מיום שישי והוא לא יהיה מוקצה. למשל, מחט שהחור שלה נשברה, שאי אפשר יותר להשתמש בה כמחט, אומרת הגמרא (שבת קכ"ג) שאדם זורק אותה בין הגרוטאות. אבל בכל זאת כאשר מייחד את המחט ביום שישי להשתמש בה בשבת, זה מועיל, מפני שבכל זאת היא ראויה כדי לטול בה את הקוץ - אפשר להשתמש במחט להוציא את הקוץ. ומכיוון שיש בני אדם שמשתמשים בה, היא ראויה לשימוש מסוים, לכן מועיל לה יחוד.

מאידך, אפשר לומר שהשיבולי הלקט סובר שהכדור שהיה בזמנו הוא יותר גרוע ממחט. כיון שהוא מאוס. כל אדם נורמלי, לא לוקח דבר מלא בוץ, טיט ורפש, מלוכלך, והוא מייחד אותו להשתמש בו. וכי כאשר ייחד אותו זה כבר לא לכלוך? זה כבר לא מטונף? ואם השיבולי הלקט כותב בפירוש שהכדור מאוס, שהוא מטונף בטיט ועפר. זאת אומרת שהוא הופך להיות דבר כזה ששום אדם לא משתמש בו. לכן הוא כותב שהמחשבה להשתמש בו אינה מועילה. בין אם נגרוס 'מחשבה של תינוק' או שנגרוס בסתם 'מחשבה'. עצם הדבר שהכדור הוא דבר מטונף הרי שאינו ראוי להשתמש בו. וזו הסיבה שהשיבולי הלקט אוסר לשחק בכדור.

ו. האיסור לשחק בכדור הוא גם בחול

והנה אם נתבונן עוד, נבחין שמרן הבית יוסף הביא גם כן בשם הירושלמי שהעיר 'טור שמעון' חרבה בגלל שהיו משחקים בכדור בשבת. והנה בירושלמי עצמו כתוב שהיו משחקין בכדור. אבל לא כתוב 'בשבת'. ובאמת אפשר לומר, שבספר הרוקח שהוא קדמון מרביתנו הראשונים, מביא את הירושלמי הזה, והוא כותב שזה משום ביטול תורה. כלומר שלפי הירושלמי האיסור לשחק בכדור הוא לא רק בשבת, אלא גם בחול משום ביטול תורה. אכן, מאידך גיסא, במדרש איכה (נ"ד) כתוב שטור שמעון חרבה בגלל שהיו משחקין בכדור בשבת.

ז. שבת נועדה לעסוק בה תורה

למעשה, אין זה משנה אם נגרוס 'בשבת' או לא, הטעם של ביטול תורה שייך בין בחול בין בשבת. אבל בשבת זה שייך הרבה יותר. שהרי 'לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה'. וזה נאמר בעיקר לאנשים שלא לומדים בימות החול, הם לא מנצלים את כל הזמן לתורה באמצע השבוע, נאלצים לעבוד וכיו"ב. ממילא כאשר משחקים בכדור בשבת יש את הבעיה של ביטול תורה.

ובאמת, שכבר הקדמונים לפני מאות שנים מדברים על הנושא של כדור ושל משחקים בשבת. יש בשו"ת מהריט"ץ - רבינו יום טוב צהלון (סימן יב), וכן בספר ים של שלמה של המהרש"ל, וכן בשו"ת מהר"ם פרוינצאלו ועוד מגדולי רבותינו ראשונים האחרונים שכותבים מילים קשות מאד על כל המשחקים האלו בשבת.

ח. אם מותר לשחק 'שחמט' בשבת

יש אריכות גדולה באחרונים בעניין משחק שחמט בשבת. ולמעשה, המגן אברהם (סימן ש"ח סק"ה) מתיר לשחק שחמט בשבת, בתנאי שיעשו כלים מיוחדים לשבת, כדי שזה לא יהיה עובדין דחול.

אבל מרן החיד"א (נבכרי יוסף סימן ש"ח סק"ה) כותב מילים קשות מאד נגד משחק השחמט בשבת. שיש בזה משום ביטול תורה, וגם שמסיח את דעתו לגמרי מהשבת. ויש בזה זילות וזלזול בכבוד שבת כאשר אדם יושב ומעביר את השבת במשחקים כאלו. ולפי דבריו זה לא רק במשחק שחמט, אלא גם 'ש-בש' או 'דמקה' או קלפים וכיו"ב. כל המשחקים יש בהם בעיה של ביטול תורה, וגם שמתעסק בדברים בטלים בשבת. שזה כמו שאר האיסורים של 'ממצוא חפצך ודבר דבר', דברים של חולין בשבת. וראה להלן.

ט. אם כדור בימינו נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור

לפי כל הסברא הזאת, שעל פיה אסור לשחק בכדור בשבת כלל, הרי שהכדור צריך להיחשב למוקצה, ולא רק מפני שאינו כלי, אלא מפני שיש בו את הבעיה של ביטול תורה. וכמובן שאם אדם משחק בו ברשות הרבים במקום שאין עירוב יש גם איסור הוצאה. ואם הוא משחק בו במקום שיש עפר יש חשש של אשוויי גומות, הוא חופר באדמה. ואם הוא משחק במקום שיש דשא, הרי שתוך כדי המשחק הוא יכול לחתוך את הדשא, וזה פסיק רישא ממש. וזו עוד בעיה.

כלומר שבמקום שאין עירוב, אין שום ספק שזה אסור. ובמקום שיש עירוב, אם זה במקום שיש עפר או דשא יש כאן חשש שיכול לבוא

לא היה סלול, היה עפר, והכובע גם התלכלך. ואאמו"ר הרים את הכובע ולבש אותו. והבחור נבהל מאד, ממש נשבר ליבו, כאב לו כל כך שכך קרה. היתה לו דרך ארץ, ואז הוא בא לאאמו"ר וביקש סליחה. ואאמו"ר אמר לו אסלח לך, אבל בבקשה תבוא עכשיו איתי לשיעור. והוא בא לשיעור והקשיב לכל השיעור, לאחר שהסתיים השיעור, הוא בא שוב פעם לבקש סליחה. והוא אמר לו תבוא אלי לאכול סעודה שלישית בבית. הוא לקח אותו לביתו לאכול סעודה שלישית, ולבסוף הבחור הזה הגיע לשיבה, וכיום שהוא כבר זקן מאד, הוא ראש ישיבה נכבד ומפורסם! וכך זה התחיל... לפעמים יכול לצאת דבר טוב גם ממשחק בכדור בשבת...

בכל אופן בוודאי שיש להבין שמשחק בכדור בפרהסיא הוא דבר גרוע שצריך להילחם בו בכל דרך שהיא. ורק כאשר ילדים משחקים, או אדם שמשחק בשחמט או במשחקים כאלו שאנחנו לא יכולים להעיר לו עליהם, וחוששים שאם לא נשתוק ולא נעלים עין זה יהיה מצב של מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, אז עדיף לשתוק.

יט. החכמה להתנגד ליצר הרע

אספר לכם סיפור ששמעתי פעם מפי הגאון הרב שלום שבדרון זצ"ל, שהיה מגיד מישרים, הוא היה מדבר ממש דברים חוצבי להבות אש. בשעתו היתה לו קביעות כמדומני בשכונת 'נחלאות', שבכל ליל שבת היה נותן דרשה, והיו מגיעים לשם הרבה בחורים צעירים, בחורים פשוטים, כולם מעדות המזרח, שהיו אוהבים לשמוע את הדרשות שלו והוא קירב אותם הרבה מאד.

פעם אחת הוא החליט שהוא רוצה להתקדם איתם. הוא הודיע להם בליל שבת שלמחרת, בשבת אחרי הצהריים הוא יתן דרשה נוספת. והנה כאשר הגיע בשבת אחרי הצהריים, ראה שאף אחד לא בא לשיעור. בשבת שלאחר מכן בליל שבת כשבא לדרשה, כולם הגיעו, ואז הוא שאל אותם, הרי אני הודעתי לכם שבת שעברה שאחר הצהריים תהיה דרשה, למה לא באתם?! ואז הם אמרו לו לא יכולנו לבוא, הלכנו לראות משחק כדורגל. ואז הוא התחיל להתעניין איתם איך משחקים כדורגל. והם הסבירו לו שיש קבוצה של בחורים מצד אחד וקבוצה מהצד השני, ויש 'צורת הפתח' - שער, וצריכים להכניס את הכדור לתוך השער.

ואז שאל אותם הגר"ש, מה הבעיה לקחת את הכדור ולהכניס אותו לשער? והם 'הסבירו' לו שכדורגל צריך לשחק רק ברגלים, ובכל פעם שרוצה ללכת עם כדור ולבעוט בו ולהכניס אותו לשער יש שעומדים מולו מהקבוצה השנייה ומונעים את זה ממנו, יש מלחמה מי יצליח להכניס לאיזה צד. ועד שמגיע קרוב ממש לשער, שם עומד אדם ענק בשער, והוא ה'שוער', שתפקידו למנוע מלהכניס את הכדור לשער.

כשהרב שבדרון שמע את זה הוא אמר להם, תשמעו, יש לי רעיון, במקום לבוא בשעה שהשוער הזה עומד בשער, תבואו בחצות הלילה, כשהשוער הלך הביתה אין שם אף שוער ואז תוכלו בקלות להכניס את הכדור לשער...

כולם צחקו על כך ואמרו לו, הרב, מה אתה מדבר, כל המשחק הוא שכשהשוער נמצא בשער, זה לא חכמה להכניס את הכדור כשאין אף אחד בשער, החכמה היא כשהשוער נמצא והוא מתנגד, אתה הולך נגדו ומצליח לנצח אותו.

כשהם אמרו את זה הוא התחיל לבכות, ואמר להם, אוי, אוי, אתם מבינים מה שאתם אומרים?! יש לנו יצר הרע, בליל שבת אין כדורגל אז אין לכם יצר הרע, זו לא חכמה לבוא לשמוע את הדרשה בליל שבת כשאין כדורגל ואין יצר הרע, החכמה היא ללכת לשיעור כשהשוער נמצא, כלומר ביום שבת, כשיש משחק ואז אתם הולכים ללמוד תורה, נגד יצר הרע, השוער זה דוגמא של יצר הרע, שהוא לא נותן לך ואתה נלחם נגדו. מה החכמה שבאים לדרשה הולכים ללמוד תורה כשאין בעיה של יצר הרע?! החכמה צריכה להיות כאשר נלחמים ביצר הרע!

כ. משחק בארגו חול בשבת

מהנידון הנ"ל יוצאים עוד כמה דברים. למשל, הפוסקים דנים לגבי 'ארגו חול'. בכל גני הילדים יש את זה, וגם בגנים ציבוריים, והיינו שיש מקום סגור שיש שם חול ים והילדים באים ומשחקים בחול. האם הארגו חול הזה נחשב למוקצה או לא.

וראשית, יש דיון בפוסקים אם הקטן יכול לייחד מוקצה מערב שבת למשחק. והתוספת שבת והפרי מגדים ועוד כמה אחרונים כתבו בנושא הזה, והסיקו שמחשבה של קטן אינה מועילה לייחד, אבל מעשה של קטן מועיל. והנה, החול שבתוך הארגו חול זה לא רק מעשה של קטן, זה מעשה של גדול, הגדולים הם שהריאנו את החול הזה והם מייחדים אותו למשחק הקטנים.

אמנם יש למרן הבית יוסף השגה על הראיה שהם הביאו, אבל רואים מדבריו שעל עצם הדין שמותר לטלטל הוא מסכים איתם שמותר. ויש עוד כמה דוגמאות שרואים בהן שמוקצה צריך להיות מוקצה לכולם. ואכמ"ל.

טו. במשחק בשבת יש משום עוגמת נפש

הגר"מ פיינשטיין (ח"י חו"ד סימן טו אות ב) כותב לגבי משחקים שמשחקים אחד מול השני, שיש בעיה אחרת, שהרי אנשים מאד מאד לא אוהבים להפסיד, ואדם שמפסיד הוא נעצב. אני זוכר שכשהיינו צעירים מאד היינו הולכים לים ביום ששי והיו יושבים משחקים שם בשחמט. ואני זוכר שאלה שהפסידו היו מאד עצובים אחרי זה... זה כואב לאדם, הוא חושב שהוא פיקח והוא חכם, והנה פתאום הוא רואה שהשני יותר פיקח ממנו, עשה לו איזה תרגיל, הוא מרגיש לא טוב שהוא הפסיד.

זכורני שפעם כשהייתי באמריקה נכנסתי לבקר אצל עשיר אחד, ובאותו הזמן היה יושב ומשחק שחמט מול המחשב. ואמרתי לו אתה יודע לשחק שחמט יפה מאד, ואז הוא אמר לי אתה יודע לשחק? אמרתי לו שכן. אז הוא אומר 'אני יותר טוב ממך'... אמרתי לו, ככה, בא נראה באמת מי יותר טוב... ואז עשיתי לו איזה תרגיל וניצחתי אותו. אחר כך הוא כל כך עצוב, עד שהוא הבטיח לי הרבה כסף אם אסכים לשחק איתו עוד הפעם... הוא היה בטוח שבפעם הבאה הוא כן ינצח. אנשים שונאים להפסיד, אנשים אוהבים לנצח. זה חלק מהגאווה של האדם שהוא רוצה להראות שהוא יודע. אם כן אומר הגר"מ פיינשטיין שיש פה בעיה של עוגמת נפש בשבת. ועיינו רואות שזה נכון, יש מכך עוגמת נפש בשבת.

טז. משחק ה'אישקאקי'

אבל משום עוגמת נפש בלבד לא היינו אוסרים את המשחק בשבת, אבל כיוון שרואים בפירוש בדברי הקדמונים שזה ביטול תורה, וכמה הם צעקו על זה, כמה מרן החיד"א כותב על כך בכמה מהספרים שלו. יש לו ספר 'שמחת הרגל' (פליטת ד' לחג השמיני) שהוא כותב שם מילים קשות מאד, הוא אומר שישחקו עצמותיהם של המשחקים ב'אישקאקי' שזה שחמט, בשבת ויום טוב, משום ביטול תורה. זה זלזול שאתה מראה שקדושת השבת לא מעניינת אותך. אם חכמים אסרו דברי חול בשבת, אין לך יותר דברי חול מהדבר הזה.

יז. משחק בשבת לאדם הסובל מדיכאון

אם יש בן אדם שסובל מדיכאון, יש כמה פוסקים שכותבים שאם יש לו מרה שחורה וזה קצת מעודד את רוחו שהוא משחק, שאפשר לתת לו לשחק. והאמת שאני גם לא יודע כמה צריך למחות בסתם אנשים שמשחקים. אנחנו אומרים את ההלכה, אבל אם אתה רואה כאלה שמשחקים, הרי מה הם יעשו אם הם לא ישחקו?! שהרי אין פה בעיה של טלטול מוקצה. צריך להתבונן, יש רע ויש יותר רע, ויש גם כן מצבים כאלו שאם נאסור דברים, התוצאות לאחר מכן לא יהיו טובות.

הרי יש היום מצב שיש כאלו שאי אפשר לומר להם שישבו כל השבת וילמדו תורה, בקושי אפשר לומר אפילו לשבת שעה שעתיים ללמוד תורה, אז מה תגיד להם לעשות?! וכיצד ניתן לומר להם שהמשחק הוא אסור?! לכן יש מצבים שמותר לנו להעלים עין. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. כך כותבים גם לגבי זה כמה פוסקים את הסיבה הזאת.

יח. משחקי כדורגל וכדורסל בשבת

מכל האמור יש ללמוד כמה חמור הדבר שאנשים משחקים בכדור בשבת לשם ספורט, לשם משחק. שיש כאלה שטוענים, שהרי כתוב (שליח ענין סימן ע"א סעיף ב) שבחורים שנהנים לרוץ בשבת וזה עונג שבת שמותר. אבל זה לא קשור, שהרי כשמשחקים בצורה שמשחקים היום, שמזיעים הרבה וכו' וודאי שזו זילות גדולה מאד לשבת, כשמשחקים ממש משחק בכדור, 'כדורגל' או 'כדורסל' וכו', בוודאי שזה איסור גמור.

קל וחומר כשהולכים לאצטדיונים לשחק, כמה דבור הקודם כשהתחיל פה בארץ ישראל הדבר הזה שמשחקים בכדור בשבת, כמה גדולי ישראל צעקו על זה, כמה זה כאב להם, זה הפך להיות חילול שבת המוני, נורא ואיום, וזה ודאי שלא יעלה על הדעת.

וכמו כן כשאנשים משחקים בכדור ברחוב. אני זוכר כשהייתי ילד קטן בשכונת ה'בוכרים' היו בחורים צעירים דתיים וחלקם קצת פחות, היו משחקים בכדור ברחוב בשבת. וכשאמאמ"ר מרן זצוק"ל היה מגיע, הוא היה אז צעיר מאד, הוא היה דיין בבית הדין, אבל כשהרב עובר ברחוב כולם היו מפסיקים לשחק, היתה להם דרך ארץ.

פעם אחת קרה שבחור אחד היה משחק ולא ראה שהרב מתקרב והוא פגע בכדור, ולמזלו זה פגע בכובע של אאמו"ר והכובע נפל, והרחוב אז

שאסור.

כלומר שכל היסוד הוא שבסופו של דבר זה ראוי לשימוש. ודבר שאינו ראוי לשימוש לשום בן אדם, כמו שאמרתי על הכדור שהשיבולי הלקט דיבר עליו, זה משהו אחר.

כג. בעלי חיים הם מוקצה מחמת גופו

כמו כן הוא הדין מה שדיברנו על בעלי חיים לעיל, שהסיבה שהם מוקצה, כותב הרא"ש שזה יותר גרוע ממוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו זה המוקצה, מוקצה הרגיל, כל המילה מוקצה תמיד שמופיעה זה מוקצה מחמת גופו. והיסוד של מוקצה מחמת גופו, היינו דבר שאינו כלי ואין לו שום שימוש. ואם פתאום עלה בדעתו להשתמש בו לאיזה דבר, יועיל אם מייחדו ביום שישי.

אבל אם זה לא ראוי לשימוש, כמו בעלי חיים, זה לא יועיל שתייחד אותו מערב שבת, מכיוון שאסור להשתמש בבעלי חיים. כך קבעו חז"ל. לכן סובר הרא"ש שהם נחשבים למוקצה. והוא כותב שלא פלוג בבעלי חיים. כלומר, שגם בעלי חיים שמתחילתם עשויים לשם משחק, כמו ציפורים שיודעות לשיר, שאדם מחזיק אותם בביתו והם משמיעים כל מיני קולות יפים. וכן כל מיני חיות מחמד שדיברתי על זה בשיעורים הקודמים. ממילא הבעלי חיים הללו לכאורה אפשר לומר שזה מיוחד לכך מלכתחילה, והשימוש זה לא שימוש של לשבת עליהם או להישען עליהם, אלא עצם הדבר שהם עשויים לשם שעשוע ומשחק, לכאורה זה שימוש שמותר. אך על כותב הרא"ש שלא פלוג בבעלי חיים וגם אלו אסור.

כד. טלטול בעלי חיים במקום צער

לפיכך, אין שום היתר לטלטול בעלי חיים וכאמור לעיל. אולם במקום של צער בעלי חיים. כגון כלב שנמצא בחוץ וחם מאד, ויכול לקרות לו משהו, והוא נמצא בחצר ברשות היחיד, ופותח לא את הדלת אך הוא אינו מוכן להיכנס בשום אופן, הוא לא מבין שזה סכנה בשבילו, משום שזה צער בעלי חיים, אפשר יהיה להקל. וכן כלוב של תוכי הנמצא בחלון ויש שמש חזקה עליו והוא יכול למות, זה צער בעלי חיים, ומותר לטלטלו.

אמנם, מעיקר הדין בדרך כלל אסור לטלטל בעלי חיים גם במקום של צער בעלי חיים. יש בזה מחלוקת ראשונים, אך כך אנחנו נוקטים להלכה. אבל בחיות מחמד, כיון שזה עצמו מחלוקת ראשונים יש לנו פה ספק ספיקא לקולא. שמא חיות מחמד שהם עשויות מתחילה לשם כך יהיו מותרות בטלטול. ואם תמצא לומר שלא, שמא משום צער בעלי חיים יהיה מותר. אז בזה אפשר להקל.

אשר על כן בבעלי חיים לא מועיל לייחדם, וזה אותו יסוד של השיבולי הלקט על כדור. שהוא מדבר בסוג כזה של כדור שאי אפשר לייחדו. מפני שהוא מטונף עד שהוא מאוס שאנשים לא מטלטלים אותו. לכן גם אם יש משהו שמחמת איזו סיבה בדבר מטונף אז בטלה דעתו אצל כל אדם. זה לא יועיל שאחד מאלף מחליט שהוא כן משתמש בזה. לכן דבר כזה לא יועיל יחוד.

אבל באופן כללי במוקצה אפשר לבטל ממנו שם מוקצה, על ידי כך שביום שישי מחליטים לייחד אותו לשימוש מסוים.

אכן כמובן שאם החול הזה הוא לח, יש בו רטיבות, נשפך עליו מים וכיו"ב, שיש כאן בעיה של אשווי גומות. ולכן לפי זה, אם הולכים ליד חוף הים ויש שם חול בוודאי שאסור לשחק בזה גם לילדים, זה אשווי גומות ממש. ויש לפעמים גם בעיה שהם בונים כל מיני דברים, שזה איסור בונה.

אבל ארגז חול יבש לגמרי, והילדים משחקים, עושים ערימות וכיו"ב בלי מים, לפי מה שאמרנו לעיל, כיון שמייחדים את זה למשחק, והגדולים וודאי ייחדו את זה למשחק, מותר לתת לילדים לשחק בארגז חול בשבת.

אמנם יש כמה פוסקי הדור האחרון האשכנזים שהתירו את זה בפירוש. אבל מה שאני רוצה להוסיף, שגם לספרדים זה יהיה מותר. גם אליבא דמרן השלחן ערוך שכתב שאסור לשחק בכדור, כיון שחילקנו בין כדור של זמנם לכדור של זמנינו. ממילא יש לומר שגם חול אפשר לייחדו למשחק ומותר.

כא. טלטול גלעיני משמש לצורך משחק

יש דבר נוסף, גלעיני משמש שהילדים משחקים בזה - בירושלים קוראים לזה 'אג'ואים' ובשאר המקומות קוראים לזה 'גוגואים', וזה נחשב בעיניהם, ויש להם כל מיני סוגי משחקים בזה. ויש לשים לב, שהנה הגלעינים הללו אינם ראויים למאכל בעלי חיים המצויים. הם קשים. ממילא אם אני לא מתכוון לתת את זה לילד, בוודאי שכל הגרעינים הללו יהפכו להיות מוקצה ברגע שהוצאו מתוך הפרי והונחו במוקם, שהרי כל זמן שהם בידו זה בא לידו בהיתר, אבל ברגע שהופרדו והניחם אסור לטלטלם. זה מוקצה מחמת גופו שאין לו שום שימוש של היתר.

שהנה אם הילדים משחקים בזה מיום שישי, הילדים אוספים ויש להם כמויות של הגרעינים הללו שמשחקים בהם, אז אם הם אספו אותם ביום שישי ושיחקו בהם, בוודאי שהמעשה שעשו לשחק מפקיע מהם שם מוקצה. ואין זה משנה אם מצאו את זה או שההורים הביאו להם, עצם הדבר ששיחקו בזה ביום שישי זה מועיל.

אך בשבת עצמה, שהגלעינים היו בתוך הפרי, ואדם כשאוכל את הפרי, אם דעתו שהוא פותח את הפרי הזה הוא יודע שהילדים שלו משחקים בגלעינים וזה חשוב בעיניהם הרבה יותר מאשר הפרי, זה העיקר מבחינתם. והוא דעתו מלכתחילה לתת את זה לילדים לשחק, אז זה גם כן יהיה מותר.

אבל אם אין דעתו על הגלעינים, הוא חושב לאכול את הפירות, והנה בא הילד שלו ואומר לו, אבא בבקשה אל תזרוק את הגרעינים - אני רוצה לשחק בהם, וצריך להגיד לו שאכן יכול לקחת, אבל בשבת עצמה כיון שאי אפשר לייחד מוקצה בשבת עצמו ולא היתה דעתו מראש, כיון שזה היה מוקצה בכניסת השבת, זה לא היה ראוי שהרי זה היה בתוך הפרי, לכן בשבת עצמה אסור.

כב. משחק בחמש אבנים בשבת

יש דיון בפוסקים לגבי 'חמש אבנים' ולגבי משחקים אחרים. 'חמש אבנים' זה כמין קוביות של מתכת או ברזל, עופרת, נחושת וכיו"ב, שהילדים משחקים בהם, זה ראוי לשימוש של הקטנים למשחק, ודינו הוא גם כן כמו כדור, ומותר יהיה לגדול לטלטלם. אבל לשחק כמובן



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: